ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض وان كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر فى الاصح وله شرط رهن وكفيل ويملك القرض بالقبض وفى قول بالتصرف وله الرجوع فى عينه ما دام باقيا بحاله فى الاصح والله أعلم

(كتاب الرهن)

لا يصح الا بايجاب وقبول فان شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالاشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد وان شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن وان نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن فى الاظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالاظهر فساد الشرط وأنه متى فسد فسد العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولى مال الصبى والمجنون ولا يرتهن لهما الا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط الرهن كونه عينا فى الاصح ويصح رهن المشاع والام دون ولدها وعكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن والاصح أن تقوم الام وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجانى والمرتد كبيعهما ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب فعل والا فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وان شرط منع بيعه لم يصح وان أطلق فسد فى الاظهر وان لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح فى الاظهر وان رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه وهو فى قول عارية والاظهر أنه ضمان دين فى رقبة ذلك الشئ فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته وكذا المرهون عنده فى الاصح فلو تلف فى يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع ان لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به *(فصل)* شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة فى الاصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح فى الاصح ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ وقيل يجوز بعد الشروع ويجوز بالثمن فى مدة الخيار وبالدين رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر فى الجديد ولا يلزم الا بقبضه ممن يصح عقده وتجرى فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده وفى المأذون له وجه ويستنيب مكاتبه ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن امكان قبضه والاظهر اشتراط اذنه فى قبضه ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ويبرئه ايداع فى الاصح ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تدبيره فى الاظهر وباحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن فى الاصح وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك لكن فى اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا وان لم ينفذ فانفك لم ينفذ فى الاصح ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالاعتاق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهنه لغيره ولا التزويج ولا الاجارة ان كان الدين حالا أو يحل قبلها ولا الوطء فان وطئ فالولد حر وفى نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق فان لم ننفذه فانفك نفذ فى الاصح فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا فى الاصح وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى لا البناء والغراس فان فعل لم يقلع قبل الاجل وبعده ان لم تف الارض بالدين وزادت به ثم ان أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد

رحى وبمفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو وبكرة وسرير وفى دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفى شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها ان لم يشرط قطع لا مغرسها ويتنفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتر اقلاعها وثمرة شجر مبيع ان شرطت لاحدهما له والا فان ظهر شئ فهى لبائع والا فلمشتر وانما تكون لبائع ان اتحد حمل وبستان وجنس وعقد والا فلكل حكمه واذا بيعت ثمرة له فان شرط قطعها لزمه والا فله تركها اليه ولكل سقى لم يضر الآخر وان ضره حرم الا برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقى

(فصل) جاز بيع ثمر ان بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو ابقائه والا فان بيع وحده لم يجز الا بشرط قطعه وان كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالاوجه السابقة ان بدا صلاحه والا فمع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة تطلب فيه غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقى ويتصرف مشتريه ويدخل فى ضمانه بعد تخليته فلو تلف بترك سقى انفسخ أو تعيب به خير مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء الا بشرط قطعه فان وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر ان لم يسمح له بائع ولا يصح بيع بر فى سنبله بصاف وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص فى بيع العرايا وهى بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لاغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فان زاد فى صفقات جاز وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية فى شجر

(باب الاختلاف فى كيفية العقد)

اختلف مالكا أمر عقد فى صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره ولا بينة أو تعارضتا تحالفا لبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا واثباتا ويبدأ بنفى وبائع ندبا ثم ان أعرضا أو تراضيا والا فان سمح أحدهما أجبر الآخر والا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فان تلف رد مثله والا